

1502665-41.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... do acusado.

Observo, ainda, que o roubo do aparelho telefônico ocorreu a apenas 3,5 km do local da prisão de JUAN MARCONDES MORAES, o que também evidencia que ele recebeu o aparelho telefônico diretamente do roubador - se é que não participou desse crime mais grave.

O brevíssimo espaço temporal e a proximidade do local da subtração demonstram, de forma inequívoca, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502665-41.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502665-41.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2028893/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 22758825 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2028893 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO DOS SANTOS STEFANI e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Paiva Garcia

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, denunciou JUAN MARCONDES MORAES e CAIO DOS SANTOS STEFANI, ambos qualificados nos autos, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal.

A inicial acusatória contém a exposição dos seguintes fatos criminosos:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre os dias 31 de janeiro de 2022 e 1º de fevereiro de 2022, nesta Capital, JUAN MARCONDES MORAES, qualificado a fls. 11, menor de 21 anos, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, um aparelho celular da marca Motorola, modelo G30, coisa que sabia ser produto de crime. Consta ainda que, entre os dias 8 de julho de 2020 e 31 de janeiro de 2022 e 1º de fevereiro de 2022, nesta Capital, CAIO DOS SANTOS STEFANI, qualificado a fls. 12, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, um aparelho celular da marca Samsung, modelo J30, coisa que sabia ser produto de crime. Conforme apurado, no dia 8 de julho de 2020, indivíduo não identificado subtraiu o celular da marca Samsung, modelo J30, pertencente a Vladimir Pereira Gonçalves (cf. boletim de ocorrência

eletrônico nº 936548/2020, acostado a fls. 34/35). Após ser furtado, o referido bem foi recebido por CAIO, que supostamente adquiriu o bem pela rede social Facebook, de um indivíduo identificado como "Julio" de Ferraz de Vasconcelos, mediante o pagamento da quantia de R\$350,00. Apurou-se ainda que, no dia 31 de janeiro de 2022, por volta das 19h40min, dois indivíduos não identificados roubaram o celular da marca Motorola, modelo G30, pertencente a Emerson de Lima (cf. boletim de ocorrência nº 323/22, acostado a fls. 36/37). Poucas horas após ser roubado, o referido bem foi recebido por JUAN. Acontece que, no dia 1º de fevereiro de 2022, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram os denunciados na via pública, em atitude suspeita. Diante disso, os agentes realizaram breve busca pessoal, oportunidade em que foram encontrados, em poder de JUAN e CAIO, respectivamente, o celular da marca Motorola, modelo G30, e o da marca Samsung, modelo J30. Após breve pesquisa, os policiais constataram que ambos os celulares eram de produto de crime, nos termos acima expostos. Dessa forma, os bens foram apreendidos e JUAN e CAIO conduzidos à Delegacia de Polícia. Contatadas as vítimas, ambos os celulares foram devolvidos aos seus respectivos proprietários (cf. auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 30). Interrogados formalmente em sede policial, JUAN e CAIO negaram a prática do crime (fls. 13 e 14). No entanto, os denunciados revelaram plena ciência da origem ilícita dos respectivos bens, mormente em virtude das circunstâncias em que os adquiriram, pela proximidade temporal entre a subtração e o recebimento por não fornecerem quaisquer dados qualificativos da pessoa de quem, em tese, adquiriram o celular, bem como por não terem apresentado quaisquer documentos comprobatórios da propriedade do aparelho." A denúncia foi recebida em 11/02/2022 (fls. 98/99). Os acusados foram regularmente citados (fls. 160 e 170) e apresentaram resposta à acusação (fls. 166 e 175). Seguiu-se a instrução probatória com as declarações das vítimas, inquirição de testemunhas e interrogatório dos acusados (fls. 205/206).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia, com o reconhecimento de reincidência e imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

A defesa sustentou a absolvição ao argumento de inexistência de dolo e, de forma subsidiária, a aplicação da pena no mínimo legal e a fixação de regime prisional diverso do fechado.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO

Encerrada a instrução, existe prova suficiente da autoria e da materialidade do crime de receptação em relação ao acusado JUAN MARCONDES MORAES, exclusivamente. Não se desincumbiu a acusação do ônus probatório em relação a CAIO DOS SANTOS STEFANI, de sorte que a denúncia é apenas parcialmente procedente.

Os acusados, quando interrogados, confirmaram a posse dos aparelhos telefônicos, mas argumentaram que não sabiam da origem ilícita dos objetos.

CAIO DOS SANTOS STEFANI sustentou - como já fizera na fase policial - que havia comprado o aparelho telefônico há meses em uma negociação no FACEBOOK, ao passo que JUAN MARCONDES MORAES alegou que recebeu o aparelho da namorada.

A versão apresentada por CAIO DOS SANTOS STEFANI não foi minimamente contrastada nos autos - não há nada a demonstrar o dolo do acusado e sabe-se que realmente existe intenso comércio de aparelhos telefônicos usados no FACEBOOK e ninguém solicita nota fiscal nessas transações, pois os aparelhos são geralmente antigos, como esse apreendido com o acusado.

Observa-se, a esse propósito, que o aparelho havia sido furtado aproximadamente um ano e meio antes da prisão em flagrante, de forma que é possível que ele realmente o tenha adquirido no FACEBOOK sem conhecimento da origem ilícita, como assim alegou.

Muito distinto é o contexto probatório em relação a JUAN MARCONDES MORAES que alegou que recebeu o telefone da namorada na noite anterior aos fatos, pois brigaram e ela quebrou o aparelho dele, mas o objeto fora roubado apenas algumas horas antes da prisão do acusado.

Observo, ainda, que o roubo do aparelho telefônico ocorreu a apenas 3,5 km do local da prisão de JUAN MARCONDES MORAES, o que também evidencia que ele recebeu o aparelho telefônico diretamente do roubador - se é que não participou desse crime

mais grave.

O brevíssimo espaço temporal e a proximidade do local da subtração demonstram, de forma inequívoca, a prática do crime de receptação.

Daí a parcial procedência.

NESES TERMOS, PASSO À FIXAÇÃO DA PENA.

Não há necessidade de majoração da pena-base em razão de nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal.

O acusado é primário – o trânsito em julgado do processo criminal n. 1501789-57.2020.8.26.0228 (fl. 56) ocorreu após o crime apurado nestes autos.

A existência de circunstância atenuante (idade) não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Não há causas gerais de aumento ou diminuição de pena, de forma que torno definitiva a pena de 01 ano de reclusão.

Fixo a pena de multa, observando os mesmos critérios acima expostos, em 10 dias-multa, no valor mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto, sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

ASSIM SENDO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para o fim de:

(a) ABSOLVER CAIO DOS SANTOS STEFANI das imputações contidas na denúncia o que faço com fundamento no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
(b) CONDENAR JUAN MARCONDES MORAES ao cumprimento de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, fixados no mínimo legal, por infração ao disposto no art. 180, caput, do Código Penal, sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.

O acusado poderá recorrer em liberdade.

Publique-se. Intime-se.

São Paulo, 24 de novembro de 2022.

BRUNO PAIVA GARCIA – Juiz de Direito.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA